

Compendio Completo del Régimen Sancionador y Normativa para Estudio

1. Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC)

Infracciones Muy Graves (Art. 35)

- Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos o accesos de las mismas, incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido un riesgo cierto para la vida o la integridad física de las personas.
- La fabricación, manipulación, almacenamiento, tenencia, comercio, transporte y distribución de armas, reglamentadas o no, explosivos, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa aplicable o la autorización concedida, cuando se causen daños o situaciones de peligro para la vida o la integridad de las personas.
- La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición u orden de suspensión dictada por la autoridad competente.
- Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Infracciones Graves (Art. 36)

- La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones masivas.
- La perturbación grave de la seguridad ciudadana en reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
- Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, o la perturbación grave de la seguridad ciudadana en ellos.
- Los actos de obstrucción u otra actuación que pretenda impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, en el cumplimiento o ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales.
- Las acciones que obstaculicen la labor de los servicios de emergencia en el ejercicio de sus funciones.
- La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos.
- La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público

decretada por la autoridad competente.

- La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita.
- La intrusión en inmuebles o instalaciones de uso público o privado sin autorización y fuera de las horas de apertura.
- La portación, exhibición o uso de armas u objetos peligrosos de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso.
- La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores o cuando cree un riesgo para la seguridad vial.
- La fabricación, comercio, tenencia o uso de armas reglamentadas o de cartuchería o artículos pirotécnicos sin autorización o excediendo los límites autorizados.
- El consumo o la tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos.
- El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a estas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
- La ejecución de actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual, o la realización de actos de exhibición obscena cuando no constituya infracción penal.

Infracciones Leves (Art. 37)

- La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones sin previa comunicación.
- La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción grave.
- El incumplimiento de las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
- Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
- La realización o emisión de señales con focos luminosos o aparatos de megafonía que perturben la tranquilidad pública.
- El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de ocasionar daños.
- La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.
- La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en contra de la voluntad de su tenedor.
- La omisión o la insuficiencia en las medidas para garantizar la conservación o custodia de la documentación personal (DNI o pasaporte).

2. Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España (LOEX)

Infracciones Leves (Art. 52)

- La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de las demás circunstancias determinantes de su situación laboral o personal.
- El retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado.
- Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado la correspondiente autorización de trabajo por cuenta propia cuando se cuente con autorización de residencia temporal.
- La contratación de trabajadores cuya autorización de residencia o trabajo se encuentre caducada.

Infracciones Graves (Art. 53)

- Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tenerla caducada por más de tres meses.
- Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo o la previa autorización para trabajar, cuando no se cuente con autorización de residencia válida.
- Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento de las autoridades los cambios que afecten a la nacionalidad, estado civil o domicilio.
- El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretos.
- La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año.
- Contratar a trabajadores extranjeros que carezcan de la correspondiente autorización de trabajo.

Infracciones Muy Graves (Art. 54)

- El desarrollo de actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicado en actividades contrarias al orden público.
- El favorecimiento o la facilitación de la inmigración clandestina o del tránsito con destino a España o a través de España con rumbo a otro Estado.
- La simulación de la relación laboral con un extranjero, cuando la pretensión sea la de obtener indebidamente autorizaciones de residencia y trabajo.
- El incumplimiento de las obligaciones establecidas para los transportistas en el artículo 66

apartados 1 y 2 de la LOEX.

- La contratación de trabajadores extranjeros sin autorización de trabajo cuando el número de trabajadores afectados sea significativo o las condiciones de trabajo sean degradantes.

3. Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (LO 4/2010)

Faltas Muy Graves (Art. 7)

- El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de las funciones.
- Cualquier conducta constitutiva de delito doloso relacionada con el servicio o que cause grave daño a la Administración o a los ciudadanos.
- La manifiesta insubordinación individual o colectiva a las autoridades o mandos de que dependan.
- La no prestación de auxilio con urgencia, en hechos o circunstancias graves, en que sea obligada su actuación.
- El abandono del servicio o la falta de incorporación a los llamamientos a la prestación de servicios extraordinarios.
- El acoso laboral, sexual y por razón de sexo.
- La violación del secreto profesional o la falta del debido sigilo respecto a asuntos que conozcan por razón del cargo.

Faltas Graves (Art. 8)

- La grave desobediencia a las órdenes o instrucciones legítimas emanadas de un superior.
- La falta de consideración o el trato gravemente incorrecto con los ciudadanos, los subordinados, los superiores o los compañeros.
- La emisión de informes sobre asuntos de servicio o la tramitación de solicitudes o reclamaciones que contengan aseveraciones falsas o injuriosas.
- La omisión del deber de dar cuenta a la autoridad o mando competente de cualquier hecho constitutivo de delito o falta grave del que tengan conocimiento.
- El descuido en la conservación del local, del material, del armamento o de los documentos de servicio que origine deterioro o pérdida grave.
- El consumo de bebidas alcohólicas durante el servicio o prestarlo en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Faltas Leves (Art. 9)

- El retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones u órdenes recibidas, si no constituye falta grave.
- La falta de respeto o la consideración leve a los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos.
- El descuido en la conservación del uniforme, del equipo, del armamento o del material de

servicio, cuando no constituya falta grave.

- El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
- La prescindencia del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud, reclamación o petición, salvo en los casos expresamente permitidos.

4. Ley 5/2014, de Seguridad Privada (Revisado)

4.1. Infracciones de las Empresas de Seguridad Privada (Arts. 57, 58 y 59)

Infracciones Muy Graves (Art. 57)

- a) La prestación de servicios de seguridad privada a terceros o la realización de actividades de seguridad privada sin contar con la preceptiva autorización o inscripción.
- b) La prestación de servicios de seguridad privada utilizando personal que carezca de la habilitación o acreditación requerida.
- c) La utilización de medios materiales, técnicos, de transporte o de custodia que no se encuentren homologados, o el uso de armas no autorizadas o fuera de los supuestos permitidos.
- d) La prestación de servicios con armas a personas o en supuestos no autorizados o fuera de los espacios fijados en las correspondientes autorizaciones.
- e) La negativa a facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la información o el acceso a los datos del servicio requeridos, o la facilitación de datos falsos o inexactos.
- f) La realización de actividades prohibidas por la normativa o la falta de adopción de las medidas de seguridad exigibles cuando suponga un riesgo grave para las personas o bienes.

Infracciones Graves (Art. 58)

- a) La prestación de servicios de seguridad privada sin la previa celebración del correspondiente contrato escrito o sin haber presentado la declaración responsable requerida.
- b) La no comunicación a la autoridad competente de los contratos de prestación de servicios o de sus modificaciones en los plazos reglamentarios.
- c) La realización de servicios de seguridad privada en condiciones que impidan la correcta identificación o el control por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- d) El incumplimiento del deber de guardar reserva o confidencialidad sobre la información o datos conocidos en el ejercicio de la actividad de seguridad.
- e) La falta de adopción de las medidas obligatorias de custodia de armas o la negligencia en su conservación y almacenamiento.
- f) El abandono no justificado del servicio o de la custodia de bienes o inmuebles

encomendados.

Infracciones Leves (Art. 59)

- a) La demora no justificada en la comunicación de las altas, bajas o modificaciones relativas al personal de seguridad.
- b) La falta de comunicación de cambios o modificaciones de datos administrativos que afecten a la inscripción o autorización de la empresa.
- c) El retraso o incumplimiento de trámites o formalidades administrativas no calificados como falta grave o muy grave.

4.2. Infracciones de los Despachos de Detectives Privados (Art. 60)

- **Muy Graves:** La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, la no denuncia inmediata de hechos delictivos conocidos durante la investigación, o la utilización de medios técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen.
- **Graves:** La falta de formalización del encargo de investigación por escrito, la no apertura del libro-registro de encargos, la no elaboración o entrega del informe de investigación al cliente, o la negativa a facilitar las inspecciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- **Leves:** La falta de comunicación de los cambios registrales del despacho o la demora en la tramitación de documentación administrativa obligatoria.

4.3. Infracciones del Personal de Seguridad Privada (Arts. 61, 62 y 63)

Infracciones Muy Graves (Art. 61)

- a) La prestación de funciones de seguridad privada sin estar en posesión de la correspondiente Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) o acreditación.
- b) La vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas en el ejercicio de sus funciones.
- c) El ejercicio de funciones de seguridad privada con el uso de armas fuera de los servicios autorizados o sin las licencias requeridas.
- d) La comisión de delitos dolosos en el ejercicio de sus funciones.
- e) La negativa a auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los casos previstos por la ley o cuando sean requeridos para ello.

Infracciones Graves (Art. 62)

- a) La falta de respeto o de auxilio debido a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

- b) La retención indebida de la documentación personal de los ciudadanos.
- c) El ejercicio de funciones que no correspondan a la categoría profesional o habilitación poseída.
- d) El abandono del servicio de vigilancia sin causa justificada y sin haber sido relevado.
- e) La realización de comprobaciones, registros o indagaciones de forma arbitraria o abusiva.

Infracciones Leves (Art. 63)

- a) El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos con los que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.
- b) La falta de portación de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) o de la indumentaria/uniforme reglamentario durante la prestación del servicio.
- c) El descuido en la conservación del material o equipamiento asignado para el servicio.